

1522144-88.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1522144-88.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522144-88.2020.8.26.0228, c. 1480/21

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2260679/2020 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 14243935 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 5509/20/362 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2260679 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 2260679 - 41º D.P. VILA RICA, 5509/20/362 - 41º D.P. VILA RICA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO AUGUSTO DO NASCIMENTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

ROBERTO AUGUSTO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, parágrafo 4º, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (em ocasião de calamidade pública), ambos do Código Penal porque no dia 21 de outubro de 2020, por volta das 01h35, na Avenida Aguiar da Beira, altura do numeral 17-C, Aricanduva, nesta Cidade e Comarca de São Paulo/SP, subtraiu, para si, mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, o veículo I/KIA UK2500 HD SC, ano 2011, modelo 2011, cor branca, placas ELW4688/SP, pertencente à vítima Joel Fernandes Sampaio.

Recebida a denúncia em 07 de janeiro de 2022 (fls. 75/76). O réu não foi localizado para ser pessoalmente citado, sendo citado por edital (fls. 105). Não respondeu ao

chamamento judicial e tampouco constituiu patrono nos autos de modo que o feito e o curso do prazo prescricional foram suspensos nos termos do artigo 366 do CPP (fls. 166). O réu foi pessoalmente citado (fls. 141) e a suspensão pelo artigo 366 do CPP foi revogada, determinando-se o prosseguimento do feito (fls. 148). Foi apresentada defesa preliminar (fls. 144), arrolando as mesmas testemunhas da acusação. Durante a instrução processual houve colheita de prova oral com oitiva da vítima e de duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo o réu interrogado nesta data. Não foram requeridas diligências pelas partes.

Em debates orais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, fixação da pena-base no mínimo legal, incidência da agravante da calamidade pública, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa pugnou pelo afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, reconhecimento da tentativa, fixação da pena-base no mínimo legal, regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO.

Reputa-se que o conjunto probatório carreado aos autos seja suficiente para embasar um decreto condenatório devendo a pretensão punitiva estatal ser julgada procedente.

A vítima declarou que no dia dos fatos estacionou seu veículo em frente de sua casa, trançou-o e levou a chave consigo. Por volta de meia noite recebeu uma ligação de um vizinho informando que tinha visto seu caminhão passando na frente da casa dele. Constatou a subtração, acionou a seguradora e também o 190. Cerca de 10 minutos depois soube da localização do veículo, ainda nas proximidades de sua residência. A porta do veículo foi arrombada, bem como a ignição foi danificada. Havia uma trava de volante e de câmbio, sendo que o furtador conseguiu remover apenas a do volante, motivo pelo qual o veículo estava transitando apenas com a primeira marcha, pois não era possível movimentar o câmbio.

Os policiais militares narraram que na data dos fatos estavam em patrulhamento de rotina quando foram acionados pelo COPOM informando a subtração de um caminhão há pouco nas imediações. Passaram a efetuar patrulhamento com vistas até localizarem referido veículo, ainda na Avenida Aguiar da Beira, transitando em baixa velocidade. Aproximaram-se e o condutor parou o automóvel e tentou empreender fuga a pé, sendo detido logo em seguida. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado em poder do réu. Em revista ao veículo notaram que a fiação de ignição do automóvel estava danificada com "ligação direta". Indagado sobre os fatos, o réu informou que levaria o automóvel até a Cidade Tiradentes, segundo o policial Lucas. Não o conheciam anteriormente. O veículo transitava em baixa velocidade, pois estava com uma trave no câmbio.

O réu, em seu interrogatório, confessou a prática delitiva.

A autoria delitiva é certa. O réu estava em posse do veículo da vítima, poucos minutos após a subtração, consoante depoimento da vítima e dos policiais, que ressaltaram, inclusive, ter visto o réu na condução do automóvel, após terem recebido as características de referido veículo, via COPOM, o que ensejou o início de patrulhamento com vistas. Frise-se que o veículo foi rapidamente localizado no final da rua em que reside a vítima, a poucos metros do local de onde foi subtraído e, ainda, que os policiais, em momento algum, perderam o réu de vista, observando-o na condução do veículo, até o momento em que desembarcou, tentou empreender fuga e foi, finalmente, detido. Some-se, ainda, a confissão do réu. Diante de tais circunstâncias, patente, portanto, o dolo do réu de se assenhorar do veículo da vítima e de que ele foi o autor da subtração.

Vale destacar que os policiais ouvidos procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos entre si, ratificando-se o que falaram na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, aos quais são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. As divergências havidas nos

depoimentos são pontuais e não maculam em nada os depoimentos prestados, sendo que apenas indicam que tais policiais prestaram depoimentos firmes e fidedignos, baseados em suas lembranças, pois se houvesse absoluta coincidência, sem qualquer divergência, ainda que sobre aspectos relevantes, é que se poderia ter desconfiança de que se concertaram previamente.

A palavra deles não merece descrédito, tendo em vista que o réu não noticiou que os conhecia anteriormente, inexistindo motivos para que eles pretendessem legitimar a prisão realizada. São agentes públicos dotados de presunção de boa-fé, até prova em contrário, cuja produção estaria a cargo da defesa, que não se desincumbiu de tal ônus nestes autos. Não seria coerente conferir-se ao policial a presunção de legitimidade para realizar as funções que lhe compete, como a de policiamento ostensivo e abordagem a suspeito, para depois, em Juízo, extrair-se de suas palavras a validade necessária. Esclarecedora a seguinte transcrição

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso" (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

A qualificadora do rompimento de obstáculo também deve ser reconhecida tendo em vista o laudo pericial do veículo (fls. 55/56) que constatou que havia fratura no cilindro da fechadura da porta direita a denotar o uso de instrumento à guisa de percussão e em razão dos depoimentos colhidos em audiência.

Não se adota o entendimento de que a qualificadora não estaria presente porque o rompimento foi de parte do próprio bem subtraído, isto porque, não há como se negar que as portas e janelas de um veículo tenham por finalidade justamente coibir a prática de crimes como o ora em apreço, de forma que o réu eliminou um obstáculo que foi posto à ação delitiva dele. Neste sentido já decidiu o E. STJ:

"PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. 1. VIOLAÇÃO AO ART. 155, § 4º, I, DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PARA SUBTRAÇÃO DO PRÓPRIO VEÍCULO. CONFIGURAÇÃO DA QUALIFICADORA. 2. NECESSIDADE DE ULTRAPASSAR BARREIRA INDISPENSÁVEL À SUBTRAÇÃO DA COISA. IRRELEVÂNCIA DO OBJETO EFETIVAMENTE FURTADO. 3. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Não é possível deixar de reconhecer a prática de furto qualificado apenas e simplesmente por se ter avariado o próprio bem subtraído, pois referida circunstância não tem o condão de desconfigurar o efetivo rompimento de obstáculo. Não há dúvidas de que as portas, os vidros e o alarme do carro visam exatamente impedir ou pelo menos dificultar sua subtração e dos bens que estão no seu interior, sendo ainda inquestionável a necessidade de transposição desta barreira para que se fure tanto o carro quanto os objetos do seu interior.

2. A conduta em ambos os casos é a mesma, consiste em romper obstáculo como meio necessário para subtrair coisa alheia móvel, o que denota sua maior reprovabilidade, ante a utilização de meios excepcionais para superar os obstáculos defensivos da propriedade. Dessa forma, é indiferente para configurar referida qualificadora analisar qual o bem subtraído.

3. Recurso especial a que se nega provimento." (REsp 1395838 / SP, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 28.05.2014).

O delito consumou-se. Com efeito, o E. STJ julgou recentemente o Tema nº 934 (recurso repetitivo - REsp. nº 1.524.450) em que assentou o seguinte entendimento: "consume-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a

posse mansa e pacífica ou desvigiada". Segundo os depoimentos colhidos na presente data, indubitado que o réu tenha tido a posse de fato do automóvel subtraído da vítima, tanto que detido após, imediatamente, desembarcar do mesmo, ainda que tal tenha se dado por lapso temporal exíguo.

Quanto à agravante da calamidade pública descrita na denúncia, muito embora esta magistrada viesse reconhecendo a sua incidência em todos os crimes praticados desde a edição do Decreto que reconheceu tal situação no país, após inúmeras reformas de suas decisões pelo E. TJSP e também pelo E. STJ, admite-se ser o caso de se curvar ao entendimento superior para se evitar recursos desnecessários. Com efeito, os tribunais fixaram o entendimento quase pacífico no sentido de que há necessidade de demonstração de nexo causal entre a conduta do réu e a calamidade pública decorrente da pandemia, devendo haver demonstração concreta de que o acusado se valeu de tal situação para cometer o crime. Tal não ocorre nos presentes autos, de modo que não é o caso de se reconhecer a incidência da agravante em questão. Forçosa, portanto, a condenação do réu nos termos acima expostos. Passo a proceder à DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são desfavoráveis ao réu, motivo pelo qual sua pena será fixada no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes agravantes. A atenuante da confissão não surtirá efeitos práticos, porque a pena já foi fixada no mínimo legal (Súmula nº 231 do STJ).

As condições do réu são modestas, de modo que, fixo cada dia-multa no mínimo legal. Diante da primariedade técnica do réu a pena será cumprida em regime inicial aberto.

Ante todo o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR, por infração ao disposto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, o réu ROBERTO AUGUSTO DO NASCIMENTO, às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor mínimo legal.

Estando presentes os requisitos dos artigos 44 e 46 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade do réu por prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período de condenação em favor de entidade a ser indicada pelo Juízo das Execuções (não podendo ser entidade educacional ou de saúde), bem como por prestação pecuniária no valor correspondente a 01 (um) salário(s) mínimo(s), também em favor de entidade a ser indicada pela Vara das Execuções.

Ausentes, por fim, os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual, deferida ao réu às fls. 222.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de julho de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA